

권고 및 통보

1. 제 목 : 취업규칙 변경 절차에 관한 사항

2. 관계기관 : ◀◀◀◀실

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단은 근로자의 복무규율과 임금 등 근로자 전체에 적용될 근로조건에 관한 취업규칙을 「인사규정」, 「복무규정」, 「보수규정」 등 규정 및 세칙, 지침 등으로 제정하고 필요에 따라 개정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제94조(규칙의 작성, 변경 절차)에서 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 의견을 들어야 하고 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다고 정하였습니다.

따라서 우리공단에서는 규정을 제정하거나 개정할 때, 근로자에게 불리하게 변경되는 내용이 있는 경우에는 개정 전에 노동조합의 동의를 먼저 받고 개정하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◀◀◀◀실에서 취업규칙에 해당하는 공단 「인사규정」을 [표 1]과 같이 근로자에게 불리하게 변경하면서 노동조합의 동의를 받지 않고 변경한 사실이 있습니다.

그 결과, 앞으로 징계로 인하여 승급이 누락된 직원, 음주운전 시 상향된 징계양정을 적용 받는 직원 등이 근로자에게 불리하게 개정 된 인사규정의 무효를 주장할 경우 인사규정 적용을 할 수 없습니다.

[표 1] 근로자에게 불리하게 개정된 인사규정

일시	주요내용	비고
17.09.28.	·(신설) 제28조의2 - 승진에만 적용되던 징계처분 집행 후의 제한기간 승급에도 적용	
	·[별표3] 및 [별표4] 징계양정기준 상향 - 성폭력 중범죄 유형 추가 - 음주운전 징계수준 상향	국민권익위원회 권고사항 공무원 징계령 시행규칙 준용
19.07.02.	·제27조 - 승진임용의 제한기간 가산기간 유형에 채용비위 추가 ·제58조의5 - 징계의 감경 불가사유에 채용비위 추가	공공기관 채용제도 개선대책 반영

4. 관계기관 의견 : ◀◀◀◀실에서는 감사결과를 수용하고 노동조합과 협의를 진행하며, 취업규칙 변경 시 사전에 노동조합의 동의를 받겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 노동조합의 동의를 받지 않고 근로자에게 불리하게 개정 된 인사규정에 대해서 조속히 노동조합의 동의를 받아 개정 된 인사규정의 정당성을 확보하시기 바라고,(권고)
- 취업규칙과 관련 된 「인사규정」, 「복무규정」, 「보수규정」 등을 근로자에게 불리하게 개정 할 때에는 사전에 노동조합의 동의를 받고 개정하시기 바랍니다.
(통보)